GREEN ENERBRAS ONE SCSp - Manuale AML / LBC-FT

Guida Metodologica & Istruzioni di Conformità Antiriciclaggio (AED)

GREEN ENERBRAS ONE SCSp · R.C.S. Luxembourg B 278.900 · GP: NEW LIFE Sàrl (B 225.643)

1. Quadro Normativo Lussemburghese & Vigilanza AED

Nel Granducato di Lussemburgo, la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (AML / LBC-FT) è disciplinata dalla Legge modificata del 12 novembre 2004.

GREEN ENERBRAS ONE SCSp è una Società in Accomandita Speciale (SCSp) di diritto lussemburghese dedicata agli investimenti e detenzione di asset nel settore delle energie rinnovabili. La società non è un istituto di credito o intermediario vigilato da CSSF.

L'autorità di vigilanza legalmente competente per GREEN ENERBRAS ONE SCSp è l'AED (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA), ai sensi della Legge del 12 novembre 2004 che include le società commerciali e i veicoli societari non finanziari.

- Legge 12 novembre 2004: Normativa cardine su adeguata verifica della clientela (CDD), organizzazione interna e segnalazione.
- Legge 13 gennaio 2019 (RBE): Obbligo di registrazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO) presso il registro LBR.
- Legge 10 agosto 1915: Disciplina societaria delle SCSp, trasparenza contrattuale e ruoli di General Partner e Limited Partners.
- Circolari AED 779 & 800: Linee guida operative e questionario annuale di valutazione del rischio antiriciclaggio.
- Cellule de Renseignement Financier (CRF): Unità di Informazione Finanziaria (FIU) lussemburghese per le segnalazioni di operazioni sospette (STR).

Vigilanza AED

L'AED esercita controlli documentali e ispezioni di conformità sui veicoli societari e gestori non vigilati da

2. Obblighi Operativi di Conformità per GREEN ENERBRAS ONE SCSp

GREEN ENERBRAS ONE SCSp adotta un approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach) strutturato su 5 obblighi fondamentali:

- Adeguata Verifica Soci (CDD): Acquisizione e validazione di documenti di identità, codice fiscale, residenza e scheda KYC per ogni socio.
- Verifica Titolari Effettivi (RBE): Identificazione di ogni persona fisica detentrice di oltre il 25% delle quote o del controllo societario.
- Tracciabilità Apporti di Capitale: Controllo documentale dei 261.000 · versati dai soci sul conto corrente (Banque de Luxembourg).
- Monitoraggio Proventi Futuri: Predisposizione dei controlli sui futuri dividendi ed entrate dai parchi solari in Brasile (Tri Star SCP).
- Soglie di Importo AML: Graduazione dei controlli: Standard (< 5k·), Vigilanza attiva (5k·-10k·), Due Diligence legale (· 10k·), Rafforzata (· 25k·).
- Conservazione 5 Anni: Obbligo di conservazione integrale di tutti i fascicoli KYC per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto sociale.

Termine Legale di Conservazione

Tutte le schede KYC, visure RBE, contratti di sottoscrizione e contabili bancarie sono conservati per almeno 5

3. Guida all'Uso del Modulo AML nell'Applicazione

Il modulo aml.html è stato espressamente strutturato per riflettere la compagine sociale e gli apporti di capitale di GREEN ENERBRAS ONE SCSp:

- Ordinamento Cronologico Decrescente: Le operazioni del 2026 e i versamenti più recenti sono visualizzati in cima al registro.
- Perimetro Tracciato: Include i 13 versamenti effettivi di capitale dei soci per 261.000 · (escludendo storni interni e spese).
- Fascicolo KYC Interattivo: Accesso immediato con un click alla scheda di audit del socio con salvataggio persistente in localStorage.
- Mappatura dei Soci & Asset: Schede anagrafiche complete per gli 11 soci della SCSp e per la partecipata Tri Star SCP (Brasile).
- Esportazioni Multi-Formato: Generazione immediata di file Excel (25 colonne normate), CSV e Report Ufficiali PDF.

4. Il Simulatore di Due Diligence (Risk-Based Approach)

La sezione 'Simulateur Due Diligence' consente di calcolare il punteggio di rischio (score 0-100) per ogni nuovo socio, investitore o investimento su 5 parametri:

- Forma Giuridica: Persona Fisica UE (+5 pt), Società Commerciale (+10 pt), Partnership SCSp (+15 pt), Società Internazionale (+25 pt).
- Giurisdizione Sede / Residenza: Lussemburgo / Zona Euro (+5 pt), Svizzera / UK / USA (+10 pt), Brasile / Paesi Terzi (+30 pt).
- Fattore PEP: Presenza di Persona Politicamente Esposta (+35 pt e attivazione automatica Vigilanza Rafforzata).
- Origine dei Fondi: Redditi personali diretti (+0 pt), Disinvestimenti patrimoniali (+10 pt), Trust / Fiduciaria (+30 pt).
- Volume Quota: < 25.000 · (+0 pt), 25.000 · - 50.000 · (+10 pt), · 50.000 · (+15 pt).

Soglie di Rischio

Score < 35 : Rischio Basso (CDD Standard) | Score 35-59 : Rischio Medio | Score · 60 o PEP : Rischio Elevato (